



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 Registro delle Delibere
del 04/03/2026

OGGETTO

Concessione in comodato d'uso gratuito locali posti nell'immobile dell'ex Liceo artistico ed approvazione dello schema di convenzione.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2026 del giorno 04 mese di marzo alle ore 11:49 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☐ SI ☒ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Cristofaro Tommaso in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;
- l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- la legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale di Squillace è impegnata a favore delle realtà associative, nel cui ambito, assumono un posto rilevante associazioni di volontariato che operano sul territorio nel settore turistico e sociale;
- l'Amministrazione favorisce tali forme di associazionismo anche attraverso appositi atti che regolano i rapporti tra Comune ed Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento alla destinazione di sedi e di compartecipazioni per la realizzazione di attività rivolte al sociale;
- il Comune, pertanto, è tenuto a sostenere e valorizzare le iniziative che, in ogni settore vengono promosse a favore della comunità squillacese;

Dato atto che:

- a) l'Associazione "Homo Faber" Società Cooperativa sociale Onlus, C.F.: 02729530796, con sede legale a Montepaone (CZ) in viale delle Province n. 5, ha presentato regolarmente istanza per la concessione di una sede associativa allo scopo di istituire un laboratorio di formazione nel settore della ceramica artistica;
 - b) l'Associazione Culturale "Nastro di Mobius", C.F.: 97082820792, con sede legale a Squillace (CZ) in località Petrusa snc, ha presentato regolarmente istanza per la concessione di una sede associativa allo scopo di diffondere l'arte teatrale e cinematografica;
 - c) l'Associazione Musicale-Culturale "Giuseppe Olivadoti", C.F.: 97056880798, con sede legale a Squillace (CZ) in via Pietre Pellene, ha presentato regolarmente istanza per la concessione di una sede associativa allo scopo di creare un centro di aggregazione per offrire corsi di musica ed altro;
 - d) l'Associazione di promozione sociale "Giocolandia", C.F.: 97118470794, con sede legale a Squillace (CZ), ha presentato regolarmente istanza per la concessione di una sede associativa allo scopo di svolgere attività culturali e ricreative;
- le suddette Associazioni perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale comprese tutte le attività collaterali e collegate;
 - le Associazioni, altresì, svolgono le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 - si riconosce l'importante attività svolta dalle Associazioni di che trattasi a favore dell'intera collettività non solo di Squillace ma dell'intero comprensorio;

Constatato che:

- le Associazioni - sopra meglio generalizzate - hanno richiesto la partecipazione fattiva dell'Amministrazione Comunale al loro funzionamento con l'assegnazione di una sede ubicata in Squillace presso i locali ubicati al piano primo dell'ex Liceo Artistico sito in viale Cassiodoro;
- il Comune di Squillace ha la proprietà di detti locali ubicati al piano primo dell'ex Liceo Artistico sito in viale Cassiodoro;
- questa Amministrazione ritiene utile fornire in comodato d'uso detti locali in quanto le Associazioni assumono a proprio carico anche la manutenzione ordinaria;

Fatto presente che le Associazioni di cui sopra, si obbligano a mantenere i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso, nonché di provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, utili alla conservazione dei locali;

Evidenziato, inoltre, che le Associazioni si impegnano, nel caso di necessità di utilizzo da parte

dell'Amministrazione Comunale, a rendere immediatamente disponibili i suddetti locali;

Stabilito che il Comune è da intendersi esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso ed in occasione dello svolgimento delle attività svolte dall'Associazione;

Preso atto, inoltre, che le suddette Associazioni dovranno sostenere tutte le spese per l'uso del bene;

Ritenuto, sulla base della normativa richiamata, di procedere all'approvazione di uno schema di contratto di comodato gratuito disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le singole Associazioni sopra generalizzate, secondo i seguenti indirizzi generali:

- ✓ Durata: di anni 3 (tre), con tacito rinnovo per un ulteriore anno;
- ✓ Finalità: civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le sue peculiari caratteristiche;

Vista la disponibilità dei locali, del piano primo dell'ex Liceo Artistico sito in viale Cassiodoro;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito: il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000.

A voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di concedere** in comodato d'uso gratuito, i locali posti al piano primo dell'ex Liceo Artistico sito in viale Cassiodoro a:
 - a) l'Associazione "Homo Faber" Società Cooperativa sociale Onlus, C.F.: 02729530796, con sede legale a Montepaone (CZ) in viale delle Province n. 5;
 - b) l'Associazione Culturale "Nastro di Mobius", C.F.: 97082820792, con sede legale a Squillace (CZ) in località Petrusa snc;
 - c) l'Associazione Musicale-Culturale "Giuseppe Olivadoti", C.F.: 97056880798, con sede legale a Squillace (CZ) in via Pietre Pellene;
 - d) l'Associazione di promozione sociale "Giocolandia", C.F.: 97118470794, con sede legale a Squillace (CZ);
2. **di approvare**, lo schema di Convenzione (allegato A) da stipularsi tra il Comune di Squillace e le singole Associazioni sopra elencate;
3. **di prendere atto** che la suddetta convenzione di comodato d'uso, non comporta assunzione di spesa da parte del Comune, ed ha una durata di anni 3 (tre), con tacito rinnovo per un ulteriore anno;
4. **di dare atto** che con la presente deliberazione sono individuate le finalità della concessione;
5. **di demandare** ai competenti Responsabili di Settore l'assunzione dei successivi provvedimenti relativi alla presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione della presente deliberazione tramite elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. **di pubblicare** la presente delibera all'Albo Pretorio on-line, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Successivamente ad unanimità di voti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci